

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

O presente Mandado de Segurança é impetrado contra ato judicial do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, praticado no âmbito de uma ação que teria tramitado perante o Juizado Especial Cível e que se encontra em fase de cumprimento de sentença.

O cerne da pretensão mandamental é o reconhecimento da nulidade de intimações e a reabertura de prazo para interposição de recurso inominado, bem como a suspensão da decisão que autorizou o levantamento de valores.

A Lei nº 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, em seu art. 10, estabelece que a petição inicial será desde logo indeferida quando "IV - não contiver um dos requisitos enumerados

no art. 6º desta Lei; ou V - contiver o impetrante ajuizamento de ação manifestamente incabível ou sem razoabilidade; ou VI - for dirigida a autoridade incompetente; ou VII - for impetrada fora do prazo legal."

Um dos princípios basilares que regem o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial é a sua não utilização como sucedâneo recursal. Este entendimento está pacificado na jurisprudência pátria, consubstanciado na Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal (STF), que dispõe: **"Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição."**

No caso em tela, o impetrante busca impugnar atos processuais ocorridos após a prolação da sentença, mais especificamente, a decisão que rejeitou seus embargos de declaração, a certidão de trânsito em julgado e, principalmente, a determinação de levantamento de valores na fase de cumprimento de sentença, sob a alegação de nulidade das intimações.

As decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença são passíveis de recurso. O Código de Processo Civil de 2015, em seu **art. 1.015, parágrafo único**, é claro ao prever que:

"Caberá também agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário."

A decisão que mantém a validade de uma intimação alegadamente nula, que rejeita uma exceção de pré-executividade baseada nessa nulidade, ou que autoriza o levantamento de valores em cumprimento de sentença, caracteriza-se como uma decisão interlocutória passível de impugnação por **agravo de instrumento**, conforme o dispositivo legal supracitado.

O fato de a ação original supostamente ter tramitado no Juizado Especial Cível, não prospera, consoante decisão da Turma Recursal, que passo a transcrever:

"2.1. Da Incompetência Absoluta da Turma Recursal - Questão Prejudicial

A análise da admissibilidade do presente mandamus, bem como do pedido de ingresso do litisconsorte, resta prejudicada pela existência de questão prejudicial de ordem pública, qual seja, a incompetência absoluta desta Turma Recursal para processar e julgar o feito.

A competência das Turmas Recursais é funcionalmente definida pelo art. 41 da Lei nº 9.099/95, restringindo-se ao julgamento de recursos e ações autônomas de impugnação (como o Mandado de Segurança) contra atos judiciais proferidos em processos que tramitaram, na origem, sob o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

Da análise dos autos principais, verifica-se que, apesar de o termo de audiência (ID-27038229, páginas 112 e 113) ter decretado a revelia do então requerido, ora impetrante, com fundamento nos artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95, uma análise sistemática e teleológica do processo

demonstra que tal deliberação constituiu um ato isolado, que não teve o condão de transmutar o rito processual para o dos Juizados Especiais.

Corroborando essa conclusão a decisão saneadora proferida pelo próprio juízo impetrado (ID-28405440), que, ao apreciar os incidentes da fase de cumprimento de sentença, foi categórico ao afirmar que a demanda tramitou, desde sua propositura, sob o **rito comum ordinário**:

“5.1. [...] esse juízo, **em nenhum momento recebeu a ação inicial pelo rito dos Juizados Especiais Cíveis, bem como em nenhum momento mudou o rito no decorrer da instrução processual**, portanto, quaisquer recursos interpostos que não sejam os cabíveis ao rito comum, não serão conhecidos;” (grifos nossos).

Portanto, sendo incontroverso que o processo de origem seguiu o rito comum do Código de Processo Civil, fere competência a esta Turma Recursal para apreciar o presente Mandado de Segurança. A competência para processar e julgar mandamus contra ato de Juiz de Direito em processo de rito comum é de uma das Câmaras Cíveis do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2.2. Da Prejudicialidade dos Demais Pedidos

Uma vez reconhecida a incompetência absoluta deste órgão julgador, fica **prejudicada a análise do pedido de ingresso do litisconsorte passivo**, bem como do **pleito de medida liminar**, pois não cabe a este juízo praticar qualquer ato decisório sobre a causa, salvo a declaração de sua própria incompetência e a determinação de remessa ao juízo competente, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto:

- a) **JULGO PREJUDICADA** a apreciação do pedido de ingresso de **TIAGO OLIVEIRA RIBEIRO** como litisconsorte passivo, em razão do que se expõe a seguir;
- b) **DECLARO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA** desta 2ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais para processar e julgar o presente Mandado de Segurança;
- c) **DETERMINO**, por conseguinte, a **remessa imediata** dos autos à Secretaria do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para a devida distribuição a uma de suas Câmaras Cíveis competentes, a quem caberá a análise dos pleitos formulados, inclusive o de natureza liminar.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta instância.

Intimem-se. Cumpra-se.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

CHARLES MENEZES BARROS

Juiz Relator da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais – Gabinete 02”

Assim, a discussão sobre a nulidade de atos processuais e o levantamento de valores em fase de cumprimento de sentença, deveria ter sido impugnada por **AGRAVO DE INSTRUMENTO**, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ou, eventualmente, a reclamação, conforme o caso e a especificidade da violação, o mandado de segurança revela-se manifestamente incabível.

A via mandamental é excepcional e subsidiária, não pode ser utilizada como atalho ou sucedâneo para recursos ordinários.

Portanto, a petição inicial deve ser indeferida por manifesta improcedência da via eleita.

O Agravo Interno não trouxe argumentos novos capazes de alterar a decisão recorrida. Assim, mantenho-a por seus próprios fundamentos e nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGÓ PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** OU **AGRAVO INTERNO** fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infrigente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, **considerando o Tema 1.201/STJ**.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora